

1500224-14.2022.8.26.0608

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO JUNIOR SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de ROGÉRIO JÚNIOR SANTOS, denunciando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca - SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500224-14.2022.8.26.0608 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500224-14.2022.8.26.0608

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO JUNIOR SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de ROGÉRIO JÚNIOR SANTOS, denunciando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso I (reincidência), do Código Penal.

Narra a denúncia que o réu, no dia 29 de julho de 2022, por volta de 23h30min, na rua Carlos Henrique Junqueira de Andrade Filho, altura do nº 647, Jardim Paulistano, nesta cidade e comarca de Franca, trazia consigo, sem autorização legal

e para fins de comercialização, drogas consistentes em 40 porções de cocaína, as quais estavam acondicionadas em microtubos plásticos, bem como R\$180,00, devidamente apreendidos às páginas 29/33 e 95/97.

Apresentada defesa preliminar, foi recebida a denúncia, com indeferimento de realizado de exame de dependência toxicológica e designação de audiência de instrução e julgamento.

Em juízo foram inquiridas testemunhas e realizado o interrogatório.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da denúncia.

Por sua vez, também em alegações finais, a defesa pediu a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pediu a desclassificação do tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06, a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, parágrafo quarto, da mesma lei, o estabelecimento do regime inicial aberto ou semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

No presente caso, a materialidade e autoria do delito estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito de páginas 01/02, boletim de ocorrência de páginas 07/09, auto de exibição e apreensão de páginas 13/14 e laudo toxicológico definitivo à página 96.

A testemunha Lucas Pessoa de Mendonça, policial militar, disse que estava em patrulhamento pela via pública e o réu, ao avistar a viatura policial, saiu correndo, mas foi detido. Em abordagem, ele resistiu, sendo localizada a droga (cocaína - cápsulas eppendorfs) em sua posse, além de pouco dinheiro. Outra pessoa foi abordada, mas dispensada, pois não tinha nada haver com o fato.

A testemunha Kléber Batista de Andrade, policial militar, narrou os fatos de forma semelhante.

O réu Rogério Júnior disse que saiu do espetinho, com um senhor, seu conhecido, sendo ambos abordados pela polícia. Tinha em sua posse duas cápsulas que comprou para seu próprio consumo. A viatura apareceu e os dois foram abordados, mas havia mais outras pessoas, que correram. Apareceram com um saquinho e disseram-lhe para assumir a propriedade, mas não quis assumir, e o senhor também não. Por ter passagem, foi levado para a delegacia de polícia.

De plano, infere-se nada haver nos autos que lance alguma sombra de dúvida acerca da veracidade da palavra do policial, não se percebendo qualquer razão minimamente plausível para que tenha mentido em juízo simplesmente no intuito de incriminar falsamente o acusado, correndo o risco de ser, ele próprio, processado criminalmente.

Mesmo porque, conforme se depreende da narrativa do acusado, um conhecido seu testemunhou toda a cena e, portanto, ele tinha como trazer elementos de convicção que pudessem sustentar sua palavra.

Portanto, tomando a palavra dos policiais como descrição da realidade dos fatos, tem-se que o crime de tráfico encontra-se delineado. A conjugação da quantidade de droga com a fuga do acusado ao avistar a viatura policial não deixa espaço para

dúvidas razoáveis acerca de que ele efetivamente estava traficando entorpecentes.

De todo o exposto, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena.

Primeira Fase: As circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, motivo pelo qual mantenho as penas-bases no mínimo legal: 05 anos de reclusão.

Segunda Fase: O réu é reincidente (página 41 – feito nº 0002678-91.2019.8.26.0496), motivo pelo qual agravo a pena em 1/6: 05 anos e 10 meses de reclusão.

Terceira fase: Dada a reincidência, o réu não faz jus ao benefício previsto no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06.

Torno definitiva a pena do réu em 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Deixo, pois, de aplicar o disposto no artigo 387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal tendo-se em vista que o regime inicial não se fixou com base apenas na quantidade de pena aplicada, mas também com base na reincidência.

Isso com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação financeira dos réus, fixo-a em 500 dias-multa no mínimo.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar o réu ROGÉRIO JÚNIOR SANTOS como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso I (reincidência), do Código Penal, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa no piso.

Quanto ao numerário apreendido, determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Providencie-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, se o caso, lance o nome do acusado Gabriel no rol dos culpados e oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, ficando autorizada a destruição do entorpecente apreendido.

O réu arcará com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2.º, 3.º, 9.º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C..

Franca, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA